

BAB 2 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

SINOPSIS

Perlembagaan Persekutuan merupakan dokumen undang-undang bertulis yang menjadi teras pada sistem pemerintahan negara. Perlembagaan digubal berasaskan undang-undang negeri Melayu yang sedia ada dan juga tambahan unsur baharu. Perlembagaan Persekutuan Malaysia mempunyai ciri tradisional dan moden yang menjadikan perlembagaan di negara kita unik. Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa seiring dengan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Selepas itu, perlembagaan dipinda bagi menyesuaikan dengan keperluan semasa negara.





Inti Pati Pembelajaran

1. Latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan.
2. Sejarah pengubalan Perlembagaan Persekutuan.
3. Ciri utama Perlembagaan Persekutuan.
4. Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965.



Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik

1. Kepentingan mendaulatkan Perlembagaan Persekutuan.
2. Kepentingan mematuhi undang-undang dalam kehidupan.
3. Kepentingan tanggungjawab rakyat bagi memelihara Perlembagaan Persekutuan.
4. Kepentingan menjiwai semangat Perlembagaan Persekutuan.



Kemahiran Pemikiran Sejarah

1. Memahami kronologi pengubalan Perlembagaan Persekutuan.
2. Meneroka bukti kewujudan undang-undang adat sebelum kedatangan British.
3. Membuat interpretasi ciri utama Perlembagaan Persekutuan.
4. Membuat imaginasi struktur Mahkamah Atasan di negara kita.
5. Membuat rasionalisasi pindaan Perlembagaan Persekutuan.

Istana Kehakiman, Putrajaya.

Sumber: Dewan Bahasa dan Pustaka.

2.1 Latar Belakang Sejarah Perlembagaan Persekutuan

Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sesebuah negara. Sebelum kedatangan British, negara kita diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Raja memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubal. Pada zaman British, raja terus diterima sebagai pemerintah berdaulat. Apabila merdeka, negara kita mempunyai perlembagaan yang merupakan unsur penting dalam sesebuah negara.

Asas Pembentukan Perlembagaan

Perlembagaan Persekutuan berasaskan nilai tradisi Kesultanan Melayu dan kemudiannya beberapa prinsip undang-undang Inggeris disesuaikan dengan nilai tempatan.

Undang-undang Negeri Melayu

- Raja sebagai pemerintah.
- Rakyat memberikan ketaatsetiaan.
- Undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja.
- Undang-undang yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka mempengaruhi kandungan undang-undang bertulis di negeri Melayu yang lain. Antara undang-undang bertulis di negeri-negeri Melayu termasuklah Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak.

Sebelum kedatangan kuasa barat, negara kita sudah mempunyai undang-undang dan adat Melayu yang digunakan sebagai asas perlembagaan. Undang-undang ini menjadi panduan serta kawalan kepada raja dan pembesar dalam proses pemerintahan negara.



Hukum Kanun Melaka.

Sumber: Perpustakaan Negara Malaysia.



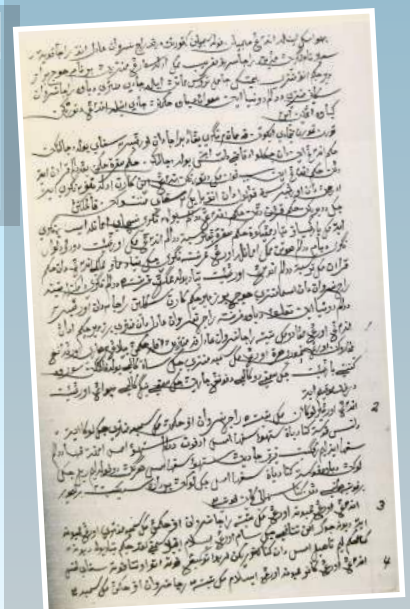
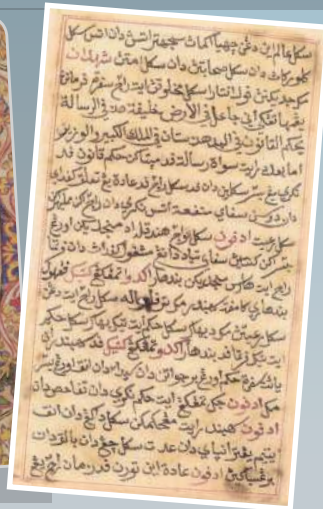
Senaraikan undang-undang bertulis yang terdapat di negara kita sebelum kedatangan British.

Undang-undang di negeri-negeri Melayu mengalami perubahan demi perubahan selaras dengan perkembangan masyarakat sehingga kemunculan dan pengenalan undang-undang dari barat sekitar awal abad ke-19.



Hukum Kanun Pahang.

Sumber: Yaakub Isa (Penyl.), 2003. *Hukum Kanun Pahang Manuskrip Agung Negeri Pahang*. Pahang: Lembaga Muzium Negeri Pahang.

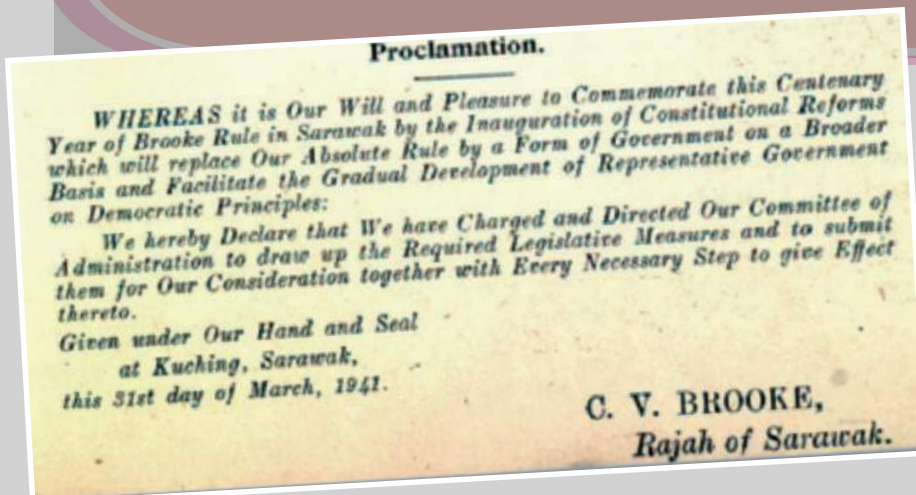


Undang-Undang 99 Perak.

Sumber: Perpustakaan Negara Malaysia.

Undang-undang Inggeris

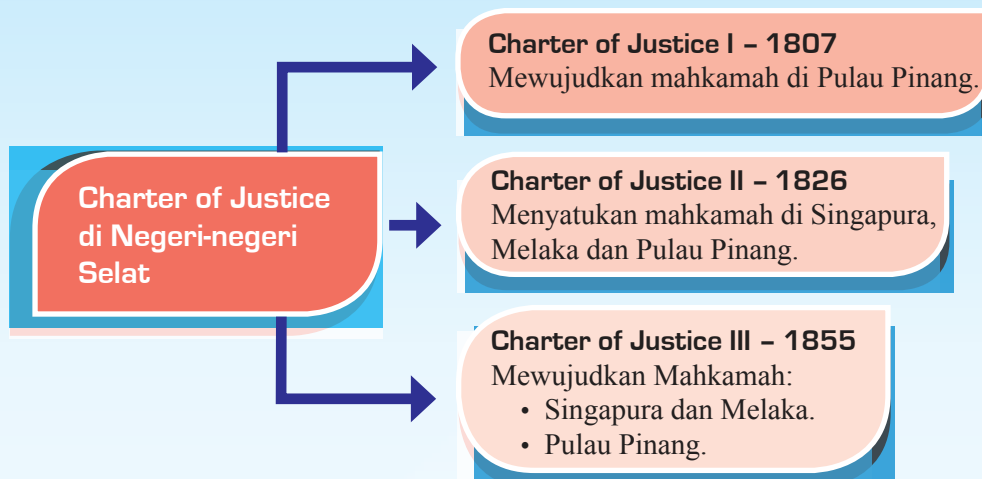
- British memperkenalkan undang-undang di Negeri-negeri Selat (NNS) yang dikenali sebagai Charter of Justice.
- Diambil daripada undang-undang yang digubal di England.
- Piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan NNS sahaja diguna pakai. Contohnya, Charter of Justice 1807.
- Di Sarawak pula terdapat The Sarawak Application of Laws Ordinance 1949 yang menggunakan The Common Law of England.
- Di Sabah terdapat undang-undang yang sama disebut Sabah Application of Laws Ordinance 1951.



Proclamation of Sarawak Constitution.

Sumber: Muzium Sarawak.

Pada zaman pentadbiran British, NNS, iaitu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura memperkenalkan undang-undang yang diambil dari England, iaitu Charter of Justice. Matlamatnya adalah untuk melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan.



Pada bulan Ogos 1956, Perlembagaan Sarawak memberikan kuasa kepada badan membuat undang-undang, iaitu Council Negeri (Majlis Negeri) yang mengandungi 45 orang ahli dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha. Majlis Tertinggi pula dipengerusikan oleh Gabenor yang turut dianggotai oleh Ketua Setiausaha, Setiausaha Kewangan dan Peguam Negara. Perlembagaan Sarawak pada tahun 1959 memberikan kuasa pentadbiran negeri kepada Majlis Tertinggi dan Council Negeri.

Di Sabah pula ditubuhkan Majlis Undangan dan Majlis Kerja pada tahun 1950. Majlis Undangan memberikan kuasa kepada Gabenor untuk menggubal undang-undang dalam pemerintahannya.

Institusi pemerintahan beraja diteruskan apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Walaupun begitu, beberapa pindaan disesuaikan dengan konsep Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 diperkenalkan dan menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Perlembagaan inilah menjadi asas kepada sistem Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen.

2.2 Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan

Sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan bermula pada tahun 1877 hingga tahun 1957. Pembentukan undang-undang dalam sesebuah negara dilakukan oleh badan yang sah dalam perundangan. Di Malaysia, badan perundangan dinamakan Parlimen yang berkuasa penuh membentuk undang-undang negara. Sejak negara mencapai kemerdekaan, ahli Parlimen memainkan peranan meminda perlembagaan bagi menegakkan kedaulatan negara. Sebagai rakyat, kita perlu menghargai jasa pemimpin yang berusaha untuk mengekalkan kedaulatan negara.

Di NNS terdapat Charter of Justice untuk melindungi penduduk. Sementara itu, pembentukan undang-undang di negeri Melayu pula dimulai oleh Majlis Negeri Perak.

1

1877

Mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak pada tahun 1877 yang dipengerusikan oleh Raja Muda Yusuf menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Majlis Negeri Perak berperanan untuk menggubal undang-undang bagi negeri Perak. Kemudiannya, peranan yang sama ini dimainkan oleh semua Majlis Negeri di negeri Melayu yang lain.



Raja Muda Yusuf (duduk di tengah) bersama-sama Sir Hugh Low (berdiri di depan) di Kuala Kangsar, Perak, pada tahun 1880.

Sumber: Arkib Negara Malaysia.



Membuat Interpretasi

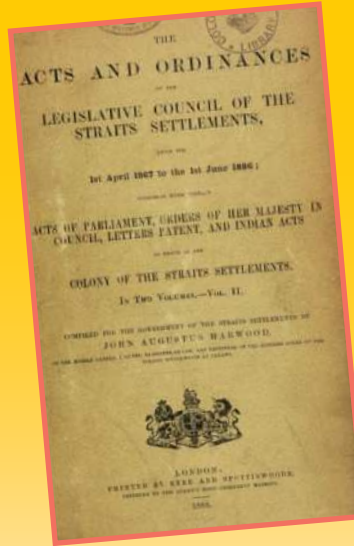
“Setiap rakyat memiliki hak yang sama dari segi undang-undang”.

Interpretasikan maksud petikan tersebut.

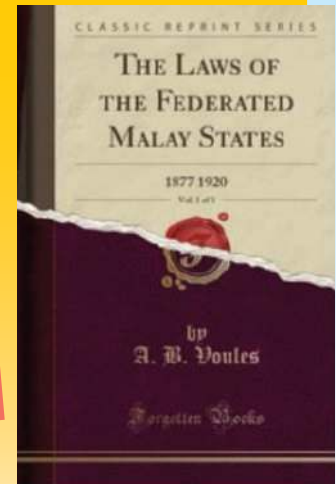
2

1946

Undang-undang di NNS digubal oleh Majlis Undangan Negeri manakala undang-undang di Negeri-negeri Melayu Bersekutu (NNMB) digubal oleh Majlis Persekutuan. Sementara itu, undang-undang di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (NNMTB) pula digubal oleh Majlis Negeri.



Akta dan Ordinan Negeri-negeri Selat 1886.



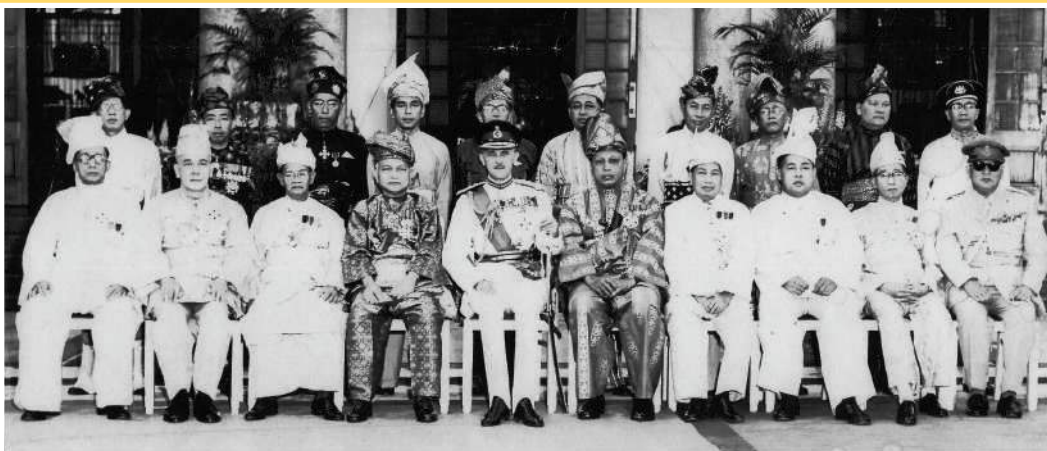
Buku *The Laws of the Federated Malay States*.

Sumber: Cornell University Library.

3

1948

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan titik penting pembentukan sebuah Persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang. Antara kandungan yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu termasuklah pentadbiran, kuasa raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan.



Raja-raja Melayu bersama-sama Jeneral Sir Gerald Walter Robert Templer, Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu semasa Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-25.

Sumber: Arkib Negara Malaysia.

4 1957

Suruhanjaya perlembagaan ini dikenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya Reid. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 disesuaikan dengan model Westminster yang diambil dari Britain. Perlembagaan ini berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan ini juga menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini.



Lima perkara terma rujukan utama dalam Perjanjian Persekutuan 1957:

- Kerajaan Persekutuan yang kukuh.
- Menjamin kedudukan Raja-raja Melayu.
- Menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain.
- Parlimen hendaklah mengandungi dua Dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara.
- Kewarganegaraan yang sama.



Memahami Kronologi

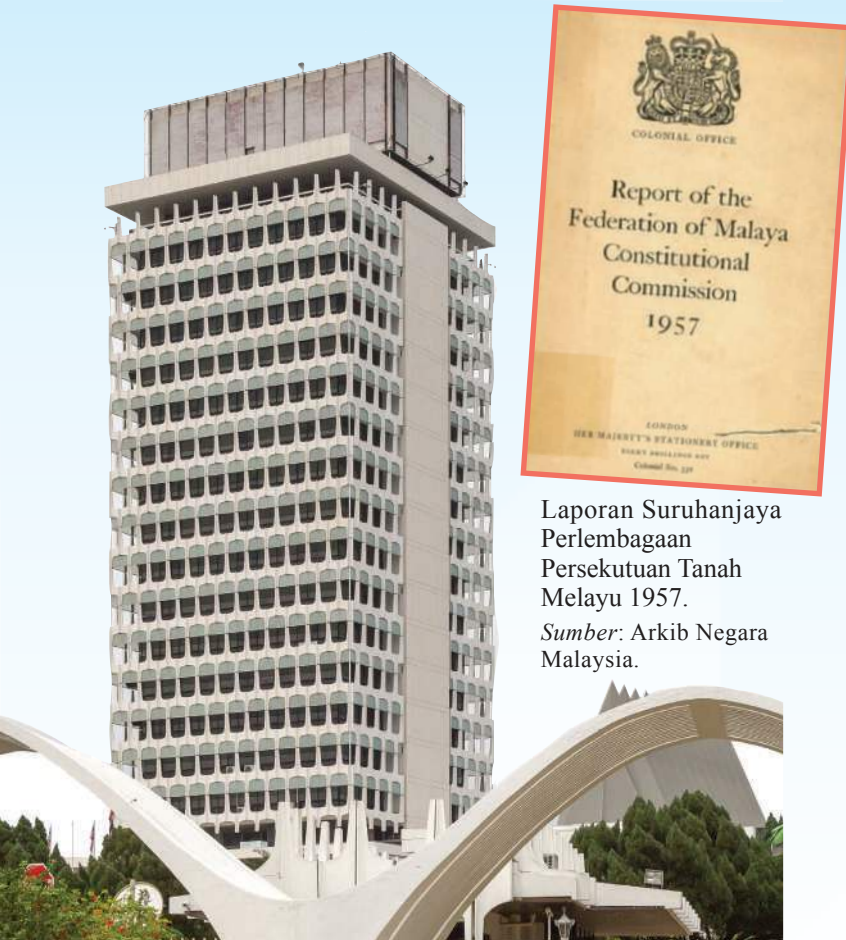
Galurkan sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan.



Meja Bulat (Round Table)

Perlembagaan negara merupakan elemen penting dalam sesebuah negara dan perlu dipertahankan.

1. Secara berkumpulan, bincangkan topik ini.
2. Ahli bergilir-gilir mencatatkan idea tentang kepentingan Perlembagaan Persekutuan.
3. Hasil perbincangan dibentangkan di hadapan kelas.
4. Seorang wakil kumpulan akan tampil di hadapan kelas dan membentangkan dapatan kajian.
5. Murid lain boleh bertanyakan soalan kepada wakil kumpulan ini.



Bangunan Parlimen Malaysia.

Sumber: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 bermodelkan Westminster. Memandangkan negara kita mempunyai asas sistem perundangan bertulis, maka hal ini banyak membantu Malaysia menggubal sebuah perlembagaan bertulis.



Laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.

2.3 Ciri Utama Perlembagaan Persekutuan

Perlembagaan merupakan peraturan tertinggi dan panduan dalam sistem pemerintahan negara. Perlembagaan mempunyai dua ciri utama, iaitu tradisional dan moden yang diperlukan bagi kestabilan serta kemajuan negara.

Ciri Tradisional

1. Kesultanan atau Pemerintahan Beraja

Sejak berabad-abad, negeri Melayu diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Sultan merupakan pemerintah berdaulat dan memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing.

Setelah negara kita mencapai kemerdekaan, pemerintahan beraja diteruskan dan disesuaikan dengan konsep Demokrasi Berparlimen. Yang di-Pertuan Agong diperuntukkan melalui perlembagaan kuasa pemerintahan sebagai pemerintah tertinggi negara. Kuasa Yang di-Pertuan Agong termasuklah kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Baginda juga mempunyai kuasa membuat pelantikan bagi jawatan utama negara.

Pada peringkat negeri, raja merupakan ketua negeri. Pada baginda, terletak kuasa eksekutif yang dilaksanakan melalui nasihat Majlis Mesyuarat Negeri. Raja mempunyai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman kepada mereka yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah serta pelantikan jawatan utama negeri. Raja dikenali sebagai tonggak kehormatan dan keadilan yang membolehkan baginda mengurniakan anugerah, penghormatan dan bintang kehormat kepada individu yang terpilih.

Ciri moden

1. Kerajaan Persekutuan

Antara perkara utama yang disebut dalam Perlembagaan Persekutuan termasuklah mewujudkan satu sistem kerajaan Persekutuan. Laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menyarankan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu. Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diberi beberapa autonomi.

**Ciri
Moden**

3. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan Persekutuan mula diperkenalkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Sebelum itu, tidak terdapat satu kewarganegaraan yang sama bagi seluruh negara. Rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja dan terdapat juga penduduk yang mendapat kerakyatan British sekiranya dilahirkan di Melaka atau Pulau Pinang. Kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyatnya.



1. Jelaskan kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam Perlembagaan Persekutuan.
2. Nyatakan ciri moden dalam Perlembagaan Persekutuan.

Ciri Tradisional

2. Agama Islam

Peruntukan perlembagaan berkaitan dengan agama Islam merupakan antara ciri tradisional. Pada zaman British, raja di negeri Melayu tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British berkaitan dengan hak dan kedaulatan raja, adat istiadat orang Melayu dan agama Islam.

Selepas merdeka, agama Islam bagi negeri Melayu terletak di bawah kuasa raja di negeri masing-masing. Bagi Wilayah Persekutuan dan negeri tidak beraja, perkara ini terletak di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong.

3. Bahasa Melayu

Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu digunakan dalam pemerintahan. Bahasa Melayu menjadi *lingua franca* dan memainkan peranan sebagai bahasa ilmu. Kini, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara kita.

4. Kedudukan Orang Melayu dan Bumiputera

Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan bumiputera adalah di bawah kuasa raja dan ketua peribumi. Apabila negara kita merdeka, Yang di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sarawak dan Sabah serta kepentingan sah kaum lain.

2. Sistem Demokrasi Berparlimen

Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan sistem demokrasi di Malaysia. Asas kepada demokrasi ialah pilihan raya umum pada tahun 1955. Tujuan utama pilihan raya adalah untuk memberikan kebebasan kepada rakyat memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Bagi menentukan pilihan raya dapat dijalankan dengan adil, maka ditubuhkan Suruhanjaya Pilihan Raya. Badan ini bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjalankan pilihan raya.

- Pilihan raya persekutuan memilih wakil bagi membentuk Kerajaan Persekutuan.
- Pilihan raya negeri pula memilih wakil untuk membentuk Kerajaan Negeri.

Perlembagaan Persekutuan mempunyai keunikan kerana mengandungi ciri tradisional dan moden. Di samping itu, undang-undang yang terkandung dalam perlembagaan negara kita pula bertujuan agar rakyat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Oleh itu, rakyat perlu mematuhi undang-undang bagi menjamin keamanan negara dan kesejahteraan hidup.



Sebelum pembentukan Malaysia, Sarawak dan Sabah mempunyai sistem pemilihan secara tidak langsung. Sistem pemilihan melalui pilihan raya di Sarawak diadakan mulai tahun 1969. Sabah menggantikan sistem ini pada tahun 1967. Sistem ini membolehkan pembubaran Dewan Undangan Negeri pada tahun 1967 dan diadakan pemilihan secara pilihan raya.

2.4 Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965

Perlembagaan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Hal ini berlaku apabila terjadi penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Pindaan perlembagaan yang dilakukan bertujuan menyesuaikan peruntukan negeri baharu ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Terdapat beberapa pindaan perlembagaan yang utama dilakukan pada tahun 1963 dan 1965 melibatkan struktur Mahkamah Atasan dan pemisahan Singapura.

Pindaan Perlembagaan 1963

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dipinda selepas pembentukan Malaysia. Pindaan yang dibuat adalah dengan cara memasukkan klausa baharu pada bahagian tertentu bagi menyesaikannya dengan keperluan semasa. Terdapat tiga perkara utama yang berlaku dalam pindaan Perlembagaan 1963, iaitu struktur Mahkamah Atasan, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo dan jawatan Yang di-Pertua Negeri.

1

Struktur Mahkamah Atasan

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menetapkan struktur Mahkamah Atasan mengikut model Mahkamah Tertinggi England yang membahagikannya kepada Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rayuan. Apabila Malaysia dibentuk, Mahkamah Atasan diwujudkan, iaitu Mahkamah Persekutuan. Tiga buah Mahkamah Atasan diwujudkan, iaitu di Persekutuan Tanah Melayu, di Sarawak dan Sabah serta di Singapura. Mahkamah Persekutuan boleh mendengar mana-mana persoalan perlembagaan dan pertikaian antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri.



1. Sabah dikenali sebagai North Borneo sebelum pembentukan Malaysia.
2. Pesuruhjaya Kehakiman yang bertaiah dilantik di North Borneo pada tahun 1912. Jawatan ini kemudian dikenali sebagai Ketua Hakim North Borneo. Sarawak pula mula menerima Pesuruhjaya Kehakiman bertaiah pada tahun 1928.

2

Pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo

Perlembagaan Malaysia mengekalkan kedudukan Mahkamah Tinggi Malaya dan pada masa yang sama diwujudkan Mahkamah Tinggi Borneo. Mahkamah Tinggi Borneo ini berperanan untuk menguruskan soal kehakiman di Sarawak dan Sabah. Pada tahun 1963, jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan dengan berpusat di Kuching, Sarawak. Menjelang tahun 1994, nama jawatan ini diubah kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah.

Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Dalam menjalankan tugasnya, Yang di-Pertua Negeri perlu mengikut nasihat Majlis Tertinggi bagi Sarawak dan Kabinet Negeri bagi Sabah.

Pindaan Perlembagaan 1965

Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj selaku Perdana Menteri Malaysia pertama, membawa usul pindaan perlembagaan yang dinamakan pindaan Singapura di Parlimen pada 7 Ogos 1965. Parlimen meluluskan usul ini yang membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia. Oleh itu, semua perkara berkaitan dengan Singapura dimansuhkan dalam Perlembagaan Malaysia (pindaan 1965). Contohnya, dari segi imigresen, kewangan, hubungan luar negara dan pertahanan.



Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj (tiga dari kiri) menghadiri persidangan akhbar bagi menerangkan kepada wartawan tentang perkara yang menyebabkan pemisahan Singapura daripada Malaysia di bangunan Parlimen, Kuala Lumpur pada 9 Ogos 1965.

Sumber: Arkib Negara Malaysia.

Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi dalam sesebuah negara. Perlembagaan menjadi panduan penting bagi negara yang menjelaskan kuasa dalam setiap perkara. Negara kita juga mengalami pindaan perlembagaan pada tahun 1963 dan 1965.



Sikap tidak peka akan sejarah menjadi cabaran Malaysia bagi mengekalkan keluhuran perlembagaan negara. Ulaskan pernyataan ini.

Malaysia sebuah negara unik yang mempunyai perlembagaan berasaskan ciri tradisional dan moden. Kedua-dua ciri ini saling melengkapi antara satu sama lain. Apabila Malaysia dibentuk pada tahun 1963, pindaan perlembagaan dilakukan bagi menyesuaikan dengan Sarawak dan Sabah. Pindaan perlembagaan yang dilakukan pada tahun 1965 menyaksikan pemisahan Singapura daripada Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita bertanggungjawab mempertahankan perlembagaan demi kedaulatan negara.



PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

1

Latar Belakang Sejarah Perlembagaan Persekutuan

- Asas Pembentukan Perlembagaan

2

Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan

- Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan 1877–1957

3

Ciri Utama Perlembagaan Persekutuan

- Ciri Tradisional
- Ciri Moden

4

Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965

- Pindaan Perlembagaan 1963
- Pindaan Perlembagaan 1965



Cakna dan Cerminan Sejarah

Nilai, Patriotisme dan Iktibar

- Penerokaan bukti warisan tradisional dalam kerajaan Melayu wajar dihayati bagi memupuk semangat kesetiaan kepada raja dan negara.
- Keunggulan pemerintahan beraja sebelum kedatangan barat yang diwarisi dan diamalkan berperanan mengukuhkan keharmonian kaum dan kedaulatan negara.
- Hubungan antara raja dengan rakyat yang diwarisi sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka penting untuk kesejahteraan penduduk dan negara.

Diri dan Keluarga

Sebagai ahli dalam keluarga, sikap menghormati golongan yang lebih tua dalam kalangan keluarga dapat mengukuhkan institusi keluarga dan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat.

Negara

Perpaduan dalam masyarakat pelbagai kaum, budaya dan agama menjadi asas penting untuk menjamin keluhuran perlembagaan negara kita.



Ahli Parlimen memainkan peranan penting bagi menjaga keluhuran perlembagaan dan kedaulatan negara.